

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6707/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ชุมพร
นาง สุนีย์ กระจำนงษ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, มาตรา 66 วรรคหนึ่ง
พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 13 ทวิ, มาตรา 89

จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน 780 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และได้จำหน่ายให้แก่สายลับผู้ล่อซื้อไปทั้งหมดเจ้าพนักงานตำรวจจับได้พร้อมยึดเมทแอมเฟตามีนทั้งหมดเป็นของกลาง ผลการตรวจพิสูจน์ของกลางทั้ง 780 เม็ดพบว่า มีปริมาณเมทแอมเฟตามีนคำนวณเป็นน้ำหนักสารบริสุทธิ์ได้ 10.783 กรัม และมีปริมาณอีเฟดรีนคำนวณเป็นน้ำหนักสารบริสุทธิ์ได้ 0.618 กรัม โดยของกลางแต่ละเม็ดมีส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีน ดังนี้ เมื่อเมทแอมเฟตามีนของกลางทั้งหมดแต่ละเม็ดถูกผสมด้วยอีเฟดรีนบางส่วนก็เพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เมทแอมเฟตามีนที่มีอีเฟดรีนผสมอยู่จึงเป็นวัตถุอันเดียว การที่จำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวไปเป็นการกระทำความผิดเดียวกัน จึงเป็นการกระทำผิด เพียงกรรมเดียว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลย กระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยมีเมทแอมเฟตามีน อันเป็น ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 780 เม็ด มีเมทแอมเฟตามีนเป็นสารบริสุทธิ์ ผสมอยู่หนัก 10.783 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และ จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวทั้งหมดให้แก่บุคคลผู้มีชื่อซึ่งไปล่อซื้อในราคา 50,000 บาทโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และจำเลยมีอีเฟดรีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ใน ประเภท 2 จำนวน 780 เม็ด มีอีเฟดรีนเป็นสารบริสุทธิ์ผสมอยู่หนัก 0.618 กรัม ไว้ ในครอบครองเพื่อขาย โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และขายอีเฟดรีนดังกล่าวทั้งหมดให้แก่บุคคลผู้มีชื่อซึ่งไปล่อซื้อในราคา 50,000 บาท เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมเมท แอมเฟตามีนและอีเฟดรีนดังกล่าวซึ่งผสมอยู่ในเม็ดเดียวกันและธนบัตรจำนวน 50,000 บาท ซึ่งเจ้าพนักงานใช้ล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนดังกล่าวเป็นของ กลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 67, 102 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิ, 89 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ธิเบทแอมเฟตามีนและ อีเฟดรีนที่ผสมอยู่ด้วยกันของกลางทั้งหมดและให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดี อาญาหมายเลขดำที่ 35/2540 หมายเลขแดงที่ 1464/2540ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ จิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ, 89 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน จำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก 12 ปี ฐานขายวัตถุออกฤทธิ์จำคุก 12 ปี รวมจำคุก

24 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 12 ปี ริมเมทแอมเฟตามีน และอีเฟดรีนของกลาง ให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1464/2540 ของศาลชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยกระทำความผิดกรรมเดียวเป็น ความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุก 12 ปี เพียงกระทงเดียว จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน 780 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และได้จำหน่ายให้แก่สายลับผู้ ล่อซื้อไปทั้งหมดในราคา 50,000 บาท จึงถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับได้พร้อมยึดเมท แอมเฟตามีนทั้งหมดพร้อมด้วยธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อ 50,000 บาทดังกล่าวไว้เป็นของ กลาง ผลการตรวจพิสูจน์ของกลางทั้ง 780 เม็ดพบว่ามีปริมาณเมทแอมเฟตามีน คำนวณเป็นน้ำหนักสารบริสุทธิ์ได้ 10.783 กรัม และมีปริมาณอีเฟดรีนคำนวณเป็นน้ำ หักสารบริสุทธิ์ได้ 0.618 กรัม โดยของกลางแต่ละเม็ดมีส่วนผสมของเมทแอมเฟ ตามีนและอีเฟดรีน มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลย เป็นความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 และ ขายอีเฟดรีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพียงกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่าง กัน เห็นว่า เมทแอมเฟตามีนของกลางทั้งหมดแต่ละเม็ดถูกผสมด้วยอีเฟดรีนบาง ส่วนก็เพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท

1เมทแอมเฟตามีนที่มีอีเฟดรีนผสมอยู่จึงเป็นวัตถุอันเดียวการที่จำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวไปเป็นการกระทำคราวเดียวกัน จึงเป็นการกระทำผิดเพียงกรรมเดียว หาใช่เป็นการกระทำผิดหลายกรรมไม่

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สมชัย สายเชื้อ-ระพีณ บุญสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>